

1500382-09.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO PINTO BRAGA DA ROCHA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

RENATO PINTO BRAGA DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500382-09.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500382-09.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO PINTO BRAGA DA ROCHA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

RENATO PINTO BRAGA DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de fevereiro de 2022, às 15h20min, na Rua Buris Pinto Ribeiro, 260, cidade de São Lourenço da Serra e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 100 porções de maconha, com peso líquido de 177,4g, 185 porções de cocaína, com peso líquido de 160g, 82 porções de crack com peso líquido de 13,5g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além da quantia de R\$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 15/16, imagens de fls. 32/35, laudo de constatação de fls. 40/42 e laudo

toxicológico definitivo.

A denúncia foi recebida em 10/03/2022 (fls. 84/85). O acusado foi citado (fls. 116), apresentando resposta à acusação (fls. 140/143). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na época e local dos fatos, o acusado trazia consigo as substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack) embaladas em pequenas porções, com o objetivo de praticar o comércio espúrio pela região.

Policiais, durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu carregando consigo uma pochete, na companhia de um indivíduo. Ocorre que, tão logo avistou a aproximação dos agentes públicos, o acusado assumiu atitude suspeita e tentou se evadir correndo do local. Enquanto corria, o réu arremessou a pochete que trazia consigo. Diante de tal cenário, os agentes públicos foram em seu encalço e procederam à abordagem. Em revista pessoal, lograram êxito em encontrar no interior do bolso do acusado vinte porções individuais de cocaína, bem como a quantia de R\$ 143,00 reais. Ainda, no interior da pochete arremessada pelo réu, a qual trazia consigo minutos antes da abordagem, os agentes encontraram mais 100 porções de maconha, 160 porções de cocaína e 82 porções de crack, todas embaladas e pronta para entrega a terceiros.

Com relação ao indivíduo na companhia do acusado e identificado como sendo o adolescente João Vitor do Nascimento, em revista pessoal nada ilícito fora encontrado.

Em solo policial, João Vitor do Nascimento declarou ser amigo de RENATO, com quem encontrou por acaso e estava apenas conversando, quando da abordagem policial (fl. 7/8). O réu, por sua vez, optou por permanecer em silêncio. (fls. 10/11).

As diferentes espécies de drogas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da abordagem evidenciam estar caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Registro, por fim, que a venda de drogas era realizada nas proximidades da Escola Estadual Profa. Marianinha Queiroz, há cerca de trinta metros, local com grande circulação de crianças e jovens, situação que facilita a disseminação das substâncias e agrava a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº AL5901-1/2022 (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória nº 61.411/2022 (fls. 40/42), pelo auto de entrega (fl. 56), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 61.412/2022 (fls. 155/157) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Andre Luiz Lavigne De Carvalho, policial militar, disse que estavam cumprindo ordem de serviço em São Lourenço da Serra, em razão de várias denúncias de tráfico numa praça, próxima a colégio estadual Maria Aninha. No dia, viram dois indivíduos que ao avistarem a viatura ficaram nervosos. Feita abordagem, com o menor nada foi encontrado. Havia uma motocicleta próximo ao local, mas que era dele. Renato confessou a prática do crime. Renato arremessou a pochete, o que chamou a atenção da equipe e motivou a abordagem. Com ele foram encontradas cocaína e 142 em dinheiro. Na pochete havia porções de crack, e cocaína. O menor alegou que era amigo do Renato e que estava conversando com ele. A abordagem se deu a 30 metros de um colégio estadual e próximo a um ginásio de esportes.

Tiago Magalhaes De Faria, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pela cidade de São Lourenço da Serra, em virtude de várias denúncias de tráfico no local. Viram dois indivíduos que ao virem a viatura mudaram de direção e dispensaram a pochete. Com o maior, havia dinheiro (142 reais) e droga no bolso dele. Na pochete também havia droga. Havia crack, maconha e cocaína. Não se recorda

da quantidade. O local era próximo a um ginásio e uma escola. Não se lembra se havia oficina mecânica no local. O menor estava com o réu e só falou que era amigo do réu. O réu confessou informalmente.

Interrogado, o acusado asseverou que desejava permanecer em silêncio, porém, indagado pelo Defensor, disse que confessava integralmente a prática dos fatos. Esta é a prova produzida.

Vale mencionar que os testemunhos dos policiais são coerentes com aqueles prestados na fase inquisitória e descrevem os fatos com clareza, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Aliás, "a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

De outra banda, o acusado confessou a prática dos fatos narrados na denúncia. Enfim, há provas de que o delito foi praticado nas proximidades de uma escola e de um ginásio, atraindo a causa de aumento de pena prevista na denúncia. Com efeito, o fato de a cidade de São Lourenço da Serra ser pequena não afasta a incidência da causa majorante, bem como o fato de não existir croqui nos autos não retira a validade do depoimento dos policiais no sentido de que o local é próximo a uma escola, valendo ressaltar que o acusado confessou a prática dos fatos na integralidade.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime delineado no art. 33, caput, c.C. Artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, a condenação do acusado é de rigor.

Passo a aplicar a pena.

Na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 se revelam desfavoráveis, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como a condenação pela prática do mesmo crime, ainda não transitada em julgado, autorizando a incidência da fração de , motivo pelo qual fixo a pena-base, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu confessou a prática do crime.. Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, observando não haver incidência de qualquer agravante.

Na etapa derradeira, observo que o réu vendia drogas nas proximidades de uma escola, o que atrai a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, devendo ser aumentada em 1/6, resultando em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa. Ainda, apesar de ser o réu tecnicamente primário, há indícios de que o réu possua vinculação com a atividade criminosa, sendo de rigor o afastamento da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Além da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, tudo indicativo de que não se tratou de evento único e de que o acusado possui envolvimento com o crime.

Nesse sentido: "1. A conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades ilícitas e, por isso, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, decorreu do farto acervo fático probatório relativo aos outros registros migratórios do Réu, sem explicação plausível, além da considerável quantidade de droga - quase 4kg de cocaína -, de natureza altamente deletéria, o que realmente denota não se tratar de Agente incipiente na lida delitiva do tráfico de drogas. 2. Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 558.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

No mais, considerando os maus antecedentes do acusado, condenado pela prática de crime idêntico, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Com efeito, a Lei de Execuções Penais (LEP) prevê diretrizes a serem observadas no momento de individualização da pena na fase executória. Segundo o art. 112 da LEP, para que o acusado possa ser beneficiado com a progressão de regime, além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim, não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena ao réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposta pela LEP.

Ressalte-se que a LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio constitucional de individualização das penas em sua fase executiva.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, ante o teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada e também em razão dos maus antecedentes do acusado.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu RENATO PINTO BRAGA DA ROCHA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

O réu não poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que persiste a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de seus maus antecedentes.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege, observada a gratuidade de justiça ora deferida, em razão das situação financeira declarada pelo réu.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.
Itapecerica da Serra, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA